

1500083-88.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... lembrando-se que a absolvição pelo crime de roubo também foi requerida pelo Ministério Público.

Quanto a tipicidade, nem sempre é fácil a distinção entre os crimes de roubo majorado pela restrição da liberdade (art. 157, §2º, V, CP), extorsão majorada pela restrição da liberdade (art. 158, §3º) e extorsão mediante sequestro (art. 159).

Todos eles envolvem a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep CEP do Endereço da Vara<< Campo excluído do banco de dados >>

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500083-88.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-88.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2009123/2020 - DEL.POL.ARUJA, 9438163 - DEL.POL.ARUJA, 133/20/201 - DEL.POL.ARUJA, 2009123 - DEL.POL.ARUJA, 133/20/201 - DEL.POL.ARUJA, 2009123 - DEL.POL.ARUJA, 133/20/201 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu

TAINARA ALBERTINO DE SOUZA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, FRANCIELE MAIARA TRAJANO DE JESUS e VAGNER GOES VICENTE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes (vítimas Nelson e Filipe), art. 158, §§1º e 3º (vítima Filipe), art. 159, §1º (vítima Nelson), art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e no art. 1º, caput e §1º, inciso II, da Lei 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, "em período não especificado, porém até o dia 13 de janeiro de 2020, ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, VAGNER GOÊS VICENTE e FRANCIELE MAIARA TRAJANO DE JESUS, associaram-se entre si e a outros indivíduos ainda não identificados (associação armada), para o fim específico de cometer crimes. " E também, "em circunstâncias de tempo indeterminadas, porém no período compreendido entre os dias 09 (horário noturno) e 10 (por volta de 17h00), do mês de janeiro de 2020, em locais diversos e não determinados, todos localizados no município de Arujá, ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, VAGNER GOÊS VICENTE e FRANCIELE MAIARA TRAJANO DE JESUS, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, cada um fazendo sua a ação dos demais, com emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, constrangeram Filipe da Silva Leber, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa".

Complementando que, "nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, VAGNER GOÊS VICENTE e FRANCIELE MAIARA TRAJANO DE JESUS, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, cada um fazendo sua a ação dos demais, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho de telefone celular pertencente à vítima Filipe da Silva Leber".

Consta ainda que, "no dia 10 de janeiro de 2020, em período não especificado, ocorrido entre as 10h30 e 17h00, em endereço não estabelecido, neste município de Arujá, ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, VAGNER GOÊS VICENTE e FRANCIELE MAIARA TRAJANO DE JESUS, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, sequestraram a vítima Nelson Alexandre Bertoli do Nascimento, com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do Resgate".

E também que, "nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, VAGNER GOÊS VICENTE e FRANCIELE MAIARA TRAJANO DE JESUS, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal".

Os réus foram presos em flagrante e tiveram suas prisões preventivas decretadas (fls. 78/91 e fls. 42/44 do apenso nº 1500162-82.2020.8.26.0530). Franciele obteve o benefício da prisão domiciliar (fls. 101/103 do apenso) e ao réu Vagner foi concedida liberdade provisória em audiência de instrução (fls. 583/584).

Recebida a denúncia (fls. 123), foram citados (fls. 255, 256 e 264) e apresentaram defesas prévia (fls. 271/272, 276/280 e 328/333), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e os réus interrogados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento parcial da denúncia. Em síntese, as defesas requereram a absolvição por falta de provas.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

1) Resumo dos crimes imputados e da prova produzida.

Imputa-se a prática dos seguintes crimes:

Código Penal:

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

"Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

(...)

§ 3º - Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente".

"Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

§1º Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.

Pena - reclusão, de doze a vinte anos".

"Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos".

Lei 9613/98:

"Art. 10. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

(...)

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere"

A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 461/472); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 26/27 e 28/29); auto de reconhecimento (fls. 13); extrato bancários (em especial, fls. 243 e 275); laudo pericial (fls. 441/516); fotografias (fls. 443, 445 e 515).

A vítima Filipe da Silva Leber disse em sede policial "Que trabalha como UBER e na noite passada foi fazer uma corrida para JACAREÍ e voltou para ARUJÁ e foi comer algo na Padaria Central, que fica no centro da cidade, na praça do coreto. Quando estava saindo da padaria haviam quatro homens e um deles veio ao seu encontro e perguntou se o declarante trabalhava como motorista de aplicativo, e respondeu que sim. Então ofereceram R\$ 20,00 vinte reais para levá-los até o Mirante. Como o declarante também mora próximo aquele bairro, acabou aceitando a corrida e os indivíduos entraram em seu veículo. Quando estava chegando no Mirante os indivíduos disseram para o declarante não ciscar e cooperar que eles precisavam fazer uma fita e se ele cooperasse, iriam devolver o carro, disseram que sabiam onde o declarante morava e ameaçaram sua família. Um deles assumia a condução do veículo e passaram a rodar com o mesmo. O declarante foi levado para o bairro do MIRANTE, onde ele morava e os indivíduos falaram que sabiam onde era sua casa e que estava com um parente dele, que era para ele colaborar, neste instante, abaixaram a cabeça dele e cobriram com um pano, para ele não ter noção de horário ou local. Que chegou a dormir durante a noite em uma casa que não sabe. Já na parte da manhã, aqueles indivíduos lhe coloram em um outro veículo, que ele acredita ser um FIAT/UNO,

devido aos detalhes internos. E foram para um local afastado, com mata em volta, que não sabe onde ficava aquele local, pois estava com a cabeça encoberta, Os indivíduos disseram que precisavam dele, pois iriam roubar um homem, e que ele deveria indicar para um homem que chegaria no local que o "rapaz está ali em cima", disseram que se ele fizesse isso, logo o liberariam e não fariam mal para ele. Os indivíduos BAIANO, TOLÓ e não se recorda sobre o apelido dos outros. O declarante pensou que eles iriam roubar o carro daquele homem e deixa-lo ir embora, então fez o que lhe pediram, ocorre que, quando eles pegaram o homem, o colocaram no interior do veículo do declarante e levaram-no, sendo que o indivíduo que era chamado de BAIANO, obrigou o declarante a assumir a condução do veículo da vítima, um FIAT/IDEA branco, Taxi. Andaram por aproximadamente 10 minutos e o declarante reconheceu como sendo o bairro do copaço. Deixaram o veículo lá e, depois entraram no Fiat/UNO. Ficou rodando com os indivíduos por algumas horas e a todo momento eles falavam no telefone se o negócio já tinha dado certo. Depois de algumas horas, Um indivíduo encontrou os mesmos dirigindo o carro do declarante, então entraram no carro e disseram para ficar com a cabeça abaixada no banco de trás, ao lado dele havia um indivíduo e na parte da frente havia dois deles, disseram que já estava acabando. Rodaram por alguns minutos, desembarcaram do veículo, ao desembarcar levaram a chave do carro do declarante e mandaram não fazer nada, pois sabiam onde ele morava e onde sua família morava. Então o declarante ficou em choque, sem se mexer, acredita que tenha ficado abaixado por aproximadamente uma hora, quando os policiais lhe abordaram, ainda pensou que eram os indivíduos e, por medo, acabou urinando em suas vestes. O declarante informa que os indivíduos levaram apenas o celular e a chave do declarante, mas posteriormente os Policiais disseram que haviam localizado a chave de seu carro".

Não foi ouvido em Juízo.

A vítima Nelson Alexandre Bertoli do Nascimento disse em sede policial que " trabalha com desmanche e na data do dia 09/01/2020, um amigo ligou e perguntou para o declarante se ele estava interessado em um carro batido, para compra e vender as peças, porém o declarante não se interessou, porém disse que poderia ver o veículo pois caso soubesse de alguém interessado venderia; que o declarante então pediu para seu amigo o contato da pessoa que queria vender o veículo, tendo o mesmo passado ao declarante; que o declarante então fez contato com a pessoa e combinou de na data de hoje 10/01/2020, às 10:30h, vir até a cidade de Arujá ver o veículo, não se recordando o declarante o endereço; que ao chegar no local combinado, uma casa grande, o declarante desembarcou do veículo, foi quando viu uma Sra. Na residência então o declarante disse; "meu nome é Nelson, eu vim falar com o Beto a respeito da Hilux" (sic), porém a Sra. disse que não conhecia ninguém chamado Beto; que o declarante iria embarcar em seu veículo, quando um rapaz o chamou, o qual segurava um rastelo de limpar folhas, e disse ao declarante "você que é o Nelson?" (sic), tendo o declarante dito: "sou eu sim" (sic), então o rapaz disse: "os meninos estão te esperando lá em cima" (sic); que o rapaz então entrou no veículo do declarante no lado do passageiro e, quando o declarante iria embarcar no veículo, apareceu pelo local aproximadamente 5 indivíduos, sendo que um destes indivíduos, portava uma arma de fogo do tipo revolver, e ao se aproximarem do declarante mediante grave ameaça disseram: "deita, deita, deita" (sic), em seguida já com o declarante deitado ao chão, cobriram o seu rosto com um capuz e o colocaram dentro do veículo; que após aproximadamente cerca de 03 minutos chegaram a um local e desembarcaram o declarante e o colocaram em um local, não sabendo o declarante dizer que local era este devido o mesmo estar encapuzado; que os indivíduos diziam ao declarante; "eu sei que você tem dinheiro, você é fita dada" (sic), porém o declarante dizia que não tinha dinheiro, foi quando uma voz feminina disse: "você tem dinheiro pra comprar 10 Hilux" (sic), porém o declarante insistia dizendo que não tinha, então pediram para que o declarante entrasse em contato com um amigo para que depositassem uma quantia em dinheiro na conta de um deles, então o declarante fez contato com um amigo e pediu para que transferisse o dinheiro, sendo feito um TED no valor de R\$ 9.000,00, em seguida uma das pessoas pediu para que o declarante desbloqueasse seu celular para que eles entrassem no aplicativo de banco, tendo o declarante atendido o que foi pedido, porém observaram que o

declarante tinha apenas o valor de R\$ 1.090,00, disponível e aproximadamente R\$ 28.000,00, para empréstimo; que os indivíduos tentaram de todas as formas retirar este dinheiro, porém não conseguiram; que após algumas horas o declarante foi liberado. O declarante esclarece que no momento que estava vendendo, algumas vezes ouviu o nome de Filipe e na Delegacia reconheceu Filipe da Silva Leber, como a pessoa que estava com o rastelo e pediu para que o acompanhasse. Em Juízo, disse que foi contatado por um amigo, dono de loja, sobre um veículo batido que seria vendido. Uma pessoa foi até a loja dele e mostrou algumas fotos. O depoente contatou o telefone desse suposto vendedor, foi ao local combinado em Arujá. Chegando no local tocou a campainha, apareceu uma pessoa, uma senhora, que disse que não havia ninguém com o nome indicado. Quando estava voltando para o carro, desceu um rapaz com um rastelo na mão, Filipe, que o depoente já havia avistado anteriormente na rua. Quando o depoente estava entrando no carro Filipe disse que "eles estariam esperando lá em cima". Apareceram 6 ou 7 indivíduos, pelo menos um deles estavam armado, alguém apareceu por trás e colocou um capuz em sua cabeça. Todos estavam de "cara limpa". Foi jogado no chão. Colocaram o depoente em um carro, outro veículo, foi levado para outro lugar. Durante o trajeto, diziam que "iria conversar com uma mina" quando chegar, falavam nome de "Lindão". Ficou em uma casa, escutava barulho de pessoas pulando na piscina. Colocaram o depoente sentado em um banco, pegaram o celular, e usaram seu dedo para abrir o aplicativo. Apareceu uma mulher, que conversava com "Lindo" o tempo todo no telefone, que dava orientação. O depoente estava encapuzado. Foi agredido. O depoente chegou a tentar fugir, tirou o capuz, mas foi contido e agredido. Conseguiu ver o rapaz que havia abordado inicialmente outra vez. Davam socos e tapas na cara, "coronhada". Eles ligaram para um amigo do depoente e conseguiram pegar R\$10.000,00 dele. Conseguiram fazer um empréstimo em sua conta, mas não conseguiram sacar. Ficou sob o poder deles das 9h até às 17h. O depoente pediu o remédio, eles deram. Durante todo o tempo estava sob forte ameaça. O depoente chegou a deitar no chão e eles chutavam. Começaram a discutir se iria liberá-lo ou não. Na sua liberação, foi colocado dentro de um carro, junto com 4 pessoas, dois no banco de trás e duas no banco da frente. Foi deixado na Rodovia Pres. Dutra, em local ermo. Conseguiu se desamarrar com ajuda de outra pessoa, conseguiu uma carona até a polícia. Passou o número da placa de seu carro, fez contato com um amigo. Nesse meio tempo um policial disse que acabou de efetuar a prisão de duas pessoas, mostrou a foto dos objetos apreendidos, e reconheceu seu celular, corrente e demais objetos. Fez o reconhecimento pessoal na Delegacia, colocaram vários indivíduos no local e foram mostrando, reconheceu o que estava com a arma com certeza (Erick). O outro (Vagner) ficou em dúvida, provavelmente era, mas não tinha certeza. Não recuperou todos os bens subtraídos, apenas o celular. Levaram sua mochila com roupa, documentos do taxi, um telefone do aplicativo do taxi, o carro, também não recuperado. Recuperou apenas alguns itens que estavam dentro da mochila, o celular, a corrente e dinheiro. Seu amigo que pagou R\$10.000,00 tem nome de Pablo Eduardo de Souza. O amigo que indicou a venda do carro é Alexandre, que tem uma loja que compra carros batidos. Alexandre disse que o rapaz passou na loja e deixou o telefone. Entre a liberação do depoente na Dutra e a informação dos policiais de que duas pessoas foram presas, decorreu aproximadamente 1 hora. O cativo era próximo do local onde foi liberado, não andaram 5 minutos. Encontrou com o Filipe na delegacia, estranhou que ele estava solto, pela voz achava que ele estava no banco de trás. A mulher do cativo citou o nome de Filipe algumas vezes. Filipe entrou no carro do depoente durante a abordagem, ele não parecia estar nervoso. O impacto para sua família foi grande. Do carro, teve prejuízo aproximado de R\$10.000,00. Até a data do depoimento não conseguiu montar outro taxi. Teve prejuízo aproximado de R\$20.000,00. Conseguiu recuperar o dinheiro do empréstimo no banco. A mulher do cativo estava no local durante todo o momento. Durante o reconhecimento em Juízo, não reconheceu qualquer pessoa, o número 1 (Vagner) é familiar, mas não reconhece. Ao ouvir a voz da ré Franciele, negou que fosse da mulher que estava no cativo.

A testemunha Rogério Jonas de Sousa disse em sede policial que "Que juntamente com seu colega de trabalho CB PM MARQUES são integrantes da VT 31390, base móvel e

nesta data realizavam patrulhamento de rotina no centro da cidade RUA RODRIGUES ALVES, 100 - JD RINCÃO - CEP: 07400-000 - ARUJÁ SP, quando avistaram dois indivíduos caminhando pela calçada, e um deles estavam com uma mochila e outro estava com uma camisa enrolada na cintura, fazendo certo volume, o que levou a fundada suspeita, então decidiram realizar a abordagem. Os indivíduos foram identificados como VAGNER GOÊS VICENTE e ERICK GABRIEL ANDRADE DE SOUZA, feita a busca pessoal, o depoente localizou com ERICK, em sua cintura, um revólver calibre 38, com 4 munições, sendo uma picotada. Na vistoria no interior da mochila que estava com ERICK, foi localizado, um celular iphone na cor preta, um desodorante, algumas camisetas, carregador de celular e um desodorante, no pescoço do mesmo havia uma corrente aparentando ser de ouro e quatro correntes prateadas, além de seis pulseiras prateadas. Já com VAGNER, foi localizado um celular com a tela quebrada, três carregadores na cor branca em seu bolso e a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro. No momento em que localizaram o armamento, solicitaram apoio e algumas viaturas foram ao local para prestar auxílio. As partes foram separadas e ao realizar a entrevista de campo, ERICK disse ao depoente que eles haviam pegado um UBER na noite anterior, que ficaram rodando com ele durante a noite toda e que nesta manhã fizeram outro roubo, sendo que fizeram contato com uma pessoa informando que tinham um carro para vender e que era para a pessoa encontrar com eles em um endereço, entretanto disse que não sabia o endereço, que era VAGNER quem sabia o local, que nesta manhã, a outra vítima teria ido ao local combinado e que havia rendido o mesmo e que estavam com ele até pouco tempo atrás, que após liberarem esta outra vítima, entraram novamente no carro do Uber, um ÔNIX e que haviam acabado de desembarcar do UBER e que estavam indo embora. Já VAGNER negou qualquer envolvimento com a prática de crimes, disse que conhecia ERICK, mas que não estava com ele, disse ainda que aqueles objetos eram de sua propriedade. Por tais razões os indivíduos foram algemados para segurança da equipe e para evitar a fuga dos mesmos. Durante a entrevista que realizavam com os indivíduos, populares teriam avisado aos Policiais CB PM HÉLIO e CB PM MOURA que aqueles indivíduos haviam desembarcado de um veículo, o qual estava estacionado na rua de trás, então os colegas do depoente foram ao local e constataram que havia um indivíduo no banco de trás, que disse que tinha sido sequestrado na noite anterior, e que dois indivíduos havia desembarcado de seu carro há alguns instantes. Em razão da ocorrência ter sido irradiada, o depoente foi informado de que a provável segunda vítima daqueles indivíduos estariam na Delegacia de Santa Isabel, e pediram para o mesmo comparecer nesta DELEGACIA, onde foi identificado como NELSON ALEXANDRE BERTOLI DO NASCIMENTO e disse que havia se deslocado até esta cidade para comprar um carro, no bairro do Copaço, em endereço que não se recordava, que lá foi até uma residência, mas foi informado que não havia ninguém com o nome que lhe passaram, entretanto, se aproximou um rapaz e disse que o vendedor estava um pouco mais acima lhe aguardando, então foi na direção indicada e acabou sendo abordado, depois teria sido colocado em um veículo ÔNIX e levado para um sítio, onde os roubadores, a toda hora falavam para ele transferir o dinheiro que ele tinha para a compra do carro, para uma conta indicada por eles, mas como não possuía limite, não conseguiu transferir e sua conta foi bloqueada, então após algumas horas sobre o poder, os indivíduos teriam o deixado amarrado naquele sítio e se evadido para local incerto, levando seu carro, celular, corrente de ouro, R\$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, carteira com documentos e demais objetos pessoais. Qual após eles saírem do local, conseguiu se soltar e caminhar até a beira da Rodovia, onde pediu uma carona e foi até a DELEGACIA em SANTA ISABEL para registrar a ocorrência, mas logo compareceu a POLÍCIA MILITAR e o conduziu para a DELEGACIA de ARUJÁ, onde o mesmo reconheceu o celular e a corrente de ouro localizada com ERICK como sendo sua, também reconheceu a camisa e um desodorante que estavam na mochila, já dos objetos localizados com VAGNER, a vítima NELSON reconheceu como sendo seus, três dos carregadores que estavam com ele".

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que os réus estão com a mesma aparência. No dia dos fatos, estava em patrulhamento, suspeitou a atitude, pois Erick estava com camiseta enrolada na cintura. Com Erick encontrou um revólver .38. Ele estava com objetos na mochila. Pediu apoio de outra viatura. Populares

informaram que os dois haviam deixado uma pessoa no banco de trás de um carro em rua próxima. Erick confessou que pegaram um Uber, rodaram a noite inteira, e que na manhã fizeram um roubo de outra vítima. Essa outra vítima, Nelson, havia acabado de chegar na Delegacia de Arujá, que reconheceu os pertences encontrados com Erick. A mochila estava com Erick. Wagner estava com um celular de tela quebrada, três carregadores e R\$250,00 em dinheiro. Wagner negou a participação no delito. A vítima Filipe reconheceu tanto Wagner, quanto Erick. Wagner apenas dizia que era conhecido de Erick.

A testemunha Pedro Marques dos Reis em sede policial se manifestou no mesmo sentido do colega de farda Rogério. Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que era motorista da viatura, se deparou com dois indivíduos suspeitos (andando de forma nervosa, com uma blusa e olhando muito para a viatura) e fizeram abordagem. Estavam caminhando juntos. No de estatura mais baixa (Erick) seu parceiro encontrou um arma .38, com o outro (Wagner), abordado pelo depoente, nada foi encontrado. Então populares próximos ao local afirmaram que ambos haviam saído de um veículo próximo. Uma viatura chegou e disse que ambos estavam com um motorista de Uber desde as 22 horas do dia anterior. Enquanto se dirigiam à Delegacia, recebeu a informação de que outra vítima havia sido apresentada. Na Delegacia a vítima reconheceu objetos que estavam na mochila do que estava com o de estatura mais baixa (Erick). Conversou com Filipe, que disse que os dois deram com a mão e ele parou, não foi chamada no aplicativo, e sim como um taxi na rua, o que causou estranheza. Ele estava bastante alterado. Não conhecia os réus. Não sabe quem é Franciele. Na abordagem Wagner não assumiu a prática de qualquer delito. Filipe disse que não conhecia Wagner e Erick.

A testemunha Luiz Carlos Ribeiro Moura disse em sede policial "Que juntamente com seu colega de trabalho CB PM Hélio, são integrantes da VTR 31302 e nesta data se deslocaram para apoiar a ocorrência dos Policiais CB PM ROGERIO e CB PM MARQUES, quando foram informados que os indivíduos abordados por seus colegas haviam descido de um carro ÔNIX, dourado, que estava próximo, mais precisamente na rua de trás, na Rua JUIZ MEIRA NETO e imediatamente foram ao local e visualizaram o veículo e, ao se aproximarem constataram que havia um indivíduo no interior do automóvel, no banco traseiro com a cabeça abaixado e, aparentando estar em choque. O depoente e seu parceiro identificaram aquele indivíduo como sendo FELIPE, foi feita busca pessoal e nada de ilícito foi localizado, o mesmo disse que era proprietário do veículo, mas que estava em nome de terceiro e que indivíduos haviam lhe abordado na noite interior e estavam retendo sua liberdade até pouco tempo atrás. Também foi feita a busca veicular e nada de ilícito foi localizado. Afirma que a chave do automóvel, a princípio não foi localizada, nem o celular do indivíduo. Após acalmarem FELIPE, o colega do depoente passou a realizar a entrevista de campo e FELIPE esclareceu que, na noite anterior, após realizar uma corrida, parou em uma lanchonete para fazer um lanche, quando três indivíduos perguntaram se ele, seria UBER e, se poderia fazer uma corrida, mas ele não se recordava o destino. Que aceitou fazer está corrida por fora do aplicativo. Após rodar alguns minutos, aqueles indivíduos anunciaram o roubo e disseram que FELIPE deveria ficar quieto, assumiram a condução do veículo e passaram a rodar com o mesmo. FELIPE afirma que foi levado para o bairro do MIRANTE, onde ele morava e os indivíduos falaram que sabiam onde ele morava e que estava com um parente dele, que era para ele colaborar, neste instante, abaixaram a cabeça dele e cobriram com um pano, para ele não ter noção de horário ou local. Já na parte da manhã, aqueles indivíduos colocaram FELIPE em um outro veículo, que ele acredita ser um FIAT/UNO, devido aos detalhes internos. E foram para um local afastado, com mata em volta, e disseram para FELIPE, que era para ele se aproximar de um homem e dizer que o "rapaz está ali em cima", que aqueles indivíduos ficaram na esquina. FELIPE disse que sabia que os indivíduos iriam roubar aquele indivíduo, mas os mesmos diziam a toda hora que era para ele colaborar, que senão matariam ele e sua família. Felipe relatou que os indivíduos renderam aquele homem e o colocaram no seu veículo, enquanto o obrigaram a assumir a direção do veículo da vítima, um TAXI, FIAT IDEA. Que seguiram até o bairro da Granja URUPÊS, em um lugar ermo, cercado por vegetação, sem nenhuma moradia próxima e lá, deixaram o veículo IDEA (TAXI) e cobriram novamente sua

cabeça e lhe colocaram dentro do veículo que acreditava ser um FIAT/UNO, devido aos detalhes interno e que este veículo era conduzido por um quarto indivíduo. Que depois disso, passado algum tempo, lhe colocaram novamente em seu veículo e após andar alguns minutos, pararam em uma Rua, mandaram ficar de cabeça abaixada, que iriam sair dali e que se ele tentasse qualquer coisa matariam ele. Que então ele ficou com a cabeça abaixada até a chegada dos Policiais. Foi feita uma busca próximo ao local que o veículo estava parado e localizou-se a chave jogada em uma moita. Felipe informou que já estava ali abaixado há mais de uma hora e inclusive havia urinado nas próprias calças. Salienta que FELIPE os levou no local onde havia deixado o veículo FIAT/IDEA, onde foi possível confirmar que se tratava de local ermo, mas não foi localizado o veículo da vítima NELSON (FIAT/IDEA). Em seguida, FELIPE foi levado ao P.S, onde foi medicado e, após ser liberado foi conduzido para a DELEGACIA. O celular de FELIPE não foi localizado.

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que prestou apoio na prisão dos réus, junto com o policial Hélio. Estavam parados na ocorrência, um carro de populares informou que um veículo na rua ao lado tinha um indivíduo no banco de trás. O depoente foi ao local, constatou que era um rapaz chorando, muito nervoso. Era Filipe, que informou que seria vítima, foi abordado por dois indivíduos na noite anterior. Ele foi conduzido ao DP. Ele disse que teria sido obrigado a participar da abordagem a outra pessoa em outro bairro. A qualificação de Filipe consta no "BO PM". Filipe disse que trabalhava de Uber e esses rapazes ficaram rondando praticando delitos. Disse que teriam levado seu celular. Ele estava nervoso, chorando, urinado, aparentava muito medo.

A testemunha Hélio Barbosa dos Santos em sede policial se manifestou no mesmo sentido do colega de farda Luiz Carlos Moura. Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que era tarde, uma viatura pediu apoio, dizendo que havia abordado dois indivíduos armados. O depoente foi em auxílio. Quando chegou no local, estavam os dois réus abordados. Isso causou trânsito, então passou um caminhão de pequeno porte, um ocupante disse que os dois haviam largado um "menino" na rua de trás. O depoente foi ao local, encontrou Filipe com a cabeça abaixada, ele não respondia, estava assustado, chorando e urinado. Disse que havia sido sequestrado na noite passada. Ele disse que teria sido obrigado a servir de isca em outro crime. Disse também que era ameaçado pelas pessoas, que iriam na sua casa. Disse que era motorista de aplicativo, teria sido abordado. Acredita que os policiais tenham qualificado Filipe. O depoente acompanhou Filipe até o Pronto Atendimento. Filipe reconheceu os dois réus pessoalmente.

A testemunha Leonardo Saturnino de Souza Silva disse em sede policial que "é policial militar com sede de exercício na cidade de Barrinha. Na data de hoje, na parte da manhã, recebeu determinação do COPOM para se deslocar à agência bancária do Banco do Brasil, onde lá estariam duas moças suspeitas de estar tentando sacar dinheiro em certa conta. com as características informadas, o depoente na companhia de seu colega Duarte se deslocaram à agência bancária e logo avistaram as citadas moças, as quais foram abordadas e identificadas. Em contato com a gerente do estabelecimento bancária, tomou o preliminar conhecimento de que uma quantia em dinheiro fora depositado na conta de uma das moças abordadas, e que esse valor foi bloqueado por existir ocorrência de sequestro na cidade de Arujá/SP. As duas moças foram conduzidas a esta Unidade Policial para melhor esclarecimento. Aqui tomou-se o conhecimento de que foi depositado na conta de Tainara a quantia de R\$27.800,00, a pedido de Franciele. Sendo que Tainara iria receber o valor de R\$2500,00 de recompensa, e, o restante, entregaria a Franciele. Isso não ocorreu pois a conta de Tainara foi bloqueada. Tainara confessou que não sabia da origem do dinheiro no primeiro momento, ficando sabendo aqui nesta Unidade Policial. Ficou sabendo também que no mesmo dia em que foi creditado o valor em sua conta, a pessoa foi sequestrada. Ainda, Tainara liberou seu aparelho celular mostrando os diálogos entre ele e Franciele. Por outro lado, Franciele nada falou sobre o fato, e que tudo era de responsabilidade de Tainara. Ainda, na continuação dos trabalhos, foi localizada Luana Durigan, a qual em suas declarações afirmou ter sido depósito em sua conta bancária a quantia de nove mil reais a pedido de Franciele. Luana sacou esse valor e repassou integralmente a Franciele, não recebendo nada de recompensa.

Não foi apurado até o presente momento a origem desse valor".

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que recebeu ligação do banco informando que a conta de Tainara havia sido bloqueada por ter recebido dinheiro que seria ligado a um sequestro. O depoente foi até a agência bancária, e levou Tainara e Franciele até a delegacia. Tainara disse que não sabia a origem, mas a polícia fez a ligação ao sequestro. E que familiares teriam enviado R\$10.000,00 para conta de Luana, que já tinha efetuado o saque e entregue para Franciele. Tainara franqueou o acesso ao seu celular pelo Delegado.

A testemunha Doner Duarte Resende disse em sede policial que "é policial militar com sede de exercício na cidade de Barrinha. Na data de hoje estava de serviço na companhia de seu colega de farda Saturnino. Receberam determinação do COPOM para se deslocar à agência bancária do Banco do Brasil, onde lá estariam duas moças suspeitas de estar tentando sacar dinheiro em certa conta. Com as características informadas, o depoente na companhia de seu colega Saturnino se deslocaram à agência bancária e logo avistaram as citadas moças, as quais foram abordadas e identificadas. Em contato com a gerente do estabelecimento bancária, tomou o preliminar conhecimento de que uma quantia em dinheiro fora depositado na conta de uma das moças abordadas, e que esse valor foi bloqueado por existir ocorrência de sequestro na cidade de Arujá/SP. As duas moças foram conduzidas a esta Unidade Policial para melhor esclarecimento. Aqui tomou-se o conhecimento de que foi depositado na conta de Tainara a quantia de R\$27.800,00, a pedido de Franciele. Sendo que Tainara iria receber o valor de R\$2.500,00 de recompensa, e, o restante, entregaria a Franciele. Isso não ocorreu pois a conta de Tainara foi bloqueada. Tainara confessou que não sabia da origem do dinheiro no primeiro momento, ficando sabendo aqui nesta Unidade Policial. Ficou sabendo também que no mesmo dia em que foi creditado o valor em sua conta, a pessoa foi sequestrada. Ainda, Tainara liberou seu aparelho celular mostrando os diálogos entre ele e Franciele. Por outro lado, Franciele nada falou sobre o fato, e que tudo era de responsabilidade de Tainara. Ainda, na continuação dos trabalhos, foi localizada Luana Durigan, a qual em suas declarações afirmou ter sido depósito em sua conta bancária a quantia de nove mil reais a pedido de Franciele. Luana sacou esse valor e repassou integralmente a Franciele, não recebendo nada de recompensa".

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que reconhece Franciele. Recebeu ligação da agência bancária a respeito de duas moças que estavam tentando sacar uma quantia em dinheiro, com suspeita de estar relacionada a possível sequestro. Conversou com as duas, a agência forneceu cópia dos boletins de ocorrência. Os policiais civis confirmaram que o dinheiro era do sequestro. O depoente apenas conduziu as partes. Inicialmente Tainara dizia que estaria no local para sacar dinheiro de uma venda de residência de um parente de Arujá. Depois disse que estava apenas emprestando a "conta" para receber o depósito, e que o dinheiro seria de Franciele, e que receberia algo em torno de R\$2.500,00 e R\$5.000,00. Franciele estava afoita, dizia inicialmente que não tinha relação com aquilo, mas na delegacia admitiu que o dinheiro seria para ela. Disse que receberia R\$2.500,00 de recompensa.

A testemunha Simone Rodrigues da Silva disse em sede policial que "É gerente do Banco do Brasil nesta cidade e na sexta-feira, dia 10 de janeiro, uma correntista, Tainara Albertino, compareceu na agência para sacar um depósito que havia recebido no valor de 27.800,00 e a senha da conta estava bloqueada por medida de segurança e como a depoente não conseguiu desbloquear e também não conseguiu identificar o depositante, não foi possível liberar o valor e no dia de hoje, logo que a agência abriu para atendimento ao público, Tainara ali novamente compareceu acompanhada de outra mulher e novamente solicitou o saque, fato que a depoente estranhou e solicitou o concurso da polícia militar e os policiais detiveram as duas mulheres e conduziram para a delegacia".

Não foi ouvida em Juízo.

A testemunha Cremilda Maria de Jesus Venâncio disse em Juízo que conhece a ré Franciele do trabalho. Só ficou sabendo dos fatos depois. A ré trabalhava para a depoente, ela ganhava 80 reais por dia. Ela tinha acabado de se separar, e estava começando a se relacionar com uma pessoa em Ribeirão Preto, mas não foi

apresentado. Isso foi em 2019. Não sabe se estavam no relacionamento em 2020. Não tem conhecimento de seu envolvimento em fatos criminosos.

O réu Wagner Goês permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, negou os fatos. Estava vindo a pé de Guarulhos depois de pagar pensão dos filhos, e quando estava em Arujá na rua de cima foi abordado. Erick estava mais ao lado, mas não o conhecia. Todos os objetos que falaram que encontraram eram do depoente, o aparelho Samsung e 250 reais. Não pegou ônibus direto em Guarulhos pois conhecia a Rodovia Mário Covas e gosta de fazer caminhada. Iria pegar um ônibus em Arujá até Mogi das Cruzes, e depois outro até Guararema, onde mora. Não existe ônibus municipal direto de Guarulhos para Guararema.

O réu Erick Gabriel Andrade de Souza permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, negou que tenha praticado os crimes. Não conhece Wagner. Confessa apenas que estava em posse da arma, foi naquele local para comprar a arma em sua defesa. Não estava com nenhuma mochila. Não conhece Franciele. Não conhecia os policiais que o abordaram. Não conhecia nenhuma das vítimas. Nunca esteve em na cidade de Franciele.

A ré Franciele Maiara Trajano de Jesus disse em sede policial que " nega que tenha participação no sequestro ocorrido em São Paulo e que em data pretérita conheceu um homem na cidade de Ribeirão Preto, em uma boate, sendo que tal homem era conhecido pela alcunha de Mateus e que em um próximo encontro tal homem pediu que era para chama-lo de Garcia. Tal homem lhe pediu um favor, que ela lhe fornecesse uma conta bancária pois ele estava vendendo uma casa e o dinheiro não poderia ser depositado em nome dele, pois tinha restrição no banco. Dias após Garcia efetuou um depósito no valor de trinta e cinco mil reais e ato contínuo pediu que a interrogando transferisse o dinheiro para outras contas, pois tais pessoas eram credora de Garcia. Garcia então lhe disse que uma outra pessoa iria entrar em contato para que recebesse dinheiro na conta, sendo que não mais teve notícia de Garcia. Tempos após recebeu mensagem e ligações via WhatsApp , que não sabe declinar o nome de tal pessoa, apenas sabe que tal pessoa está preso em algum presídio, sem saber onde. Tal pessoa efetuava contatos cada vez com número diferente e também o nome que aparecia era de nomes diferentes. Nesta semana recebeu ligação de tal presidiário cujo informou que iria cair um depósito em sua conta e era para a interroganda sacar o valor e depositar em outra conta que ele iria passar o número. Sendo que o valor que iria receber pediu para depositar na conta da prima Tainara, pois a interroganda também está com problemas na conta e no dia de hoje ao efetuar o saque a polícia apareceu e a deteve. Reafirma que não sabe declinar o nome de quem pediu a conta emprestada e que nada sabe sobre o sequestro de quem esta sendo acusada.

Em Juízo, disse que ia muito para Ribeirão Preto, entre 2018/2019 conheceu um rapaz chamado de Matheus (Garcia), começaram a sair. No meio de 2019 ele pediu uma conta corrente emprestada, dizia que precisava receber um dinheiro. Era valor de 35 mil reais, um rapaz foi até Ribeirão para receber o dinheiro. Final de 2019 ele sumiu. No final de 2019 um rapaz entrou em contato, dizendo que devia um valor para ele, pedindo para arrumar uma conta. Ele disse que se arrumasse a conta Garcia apareceria. Como a depoente não tinha mais conta disponível, a depoente pediu para suas amigas Tainara (Banco do Brasil) e Luana (Caixa). No dia 9, caiu 9 mil reais na Caixa a depoente sacou e depositou em outra conta que ele tinha mandado. Depois caiu 27,8 mil na Banco do Brasil, mas estava bloqueado por uma letra no nome. Foram na segunda no banco e chegou a viatura. O rapaz disse que iria dar uma "ajuda" para suas primas.

2) Materialidade, autoria e tipicidade.

2. I) Crime de associação criminosa: absolvição.

Assiste razão ao Ministério Público ao postular a improcedência em relação ao crime de associação criminosa, pois, de fato, não há prova efetiva de que os réus se associaram com estabilidade e permanência, com o que não se confunde a ocasional reunião para a prática dos crimes aqui narrados.

2. II) Crimes contra a vítima Filipe: absolvição.

Em relação a vítima Filipe, o Ministério Público imputou na denúncia a prática do crime de extorsão majorada e qualificada, na forma do art. 158, §§1º e 3º do Código Penal, com alteração da tipificação em alegações finais para os crimes de constrangimento ilegal (art. 146, §1º, CP) e sequestro (art. 148, CP) (fls. 624); e também a prática de crime de roubo na forma do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Ocorre que Filipe não foi ouvido em Juízo, não existindo prova produzida sob contraditório retratando todos os elementos dos fatos criminosos narrados na denúncia. É certo que Filipe foi encontrado por policiais no seu veículo, em situação de medo, mas apenas esse fato isoladamente não é capaz trazer ao processo certeza de autoria e materialidade. Seria imprescindível que Filipe narrasse, em depoimento sob contraditório, as circunstâncias de fato, sob pena de violação ao art. 155, caput, do CPP.

Alias, a suposta "participação" de Filipe no crime praticado contra Nelson está nebulosa, pois não faria sentido que fosse coagido simplesmente para aguardar Nelson na rua para avisar onde estaria o "vendedor", ainda mais considerando que, segundo relato de Nelson, haviam mais de 6 pessoas no local. O que Filipe fez poderia ter sido executado por qualquer pessoa do grupo criminoso, sendo irracional praticar um crime absolutamente irrelevante para outro. E, quanto ao crime de roubo, nem mesmo os pertences supostamente subtraídos de Filipe (celular e chave do carro) foram encontrados com os réus.

2. III) Crimes contra a vítima Nelson: condenação apenas de Erick e "emendatio libelli" em relação ao crime de extorsão mediante sequestro (art. 159) para o crime de extorsão "comum" cometido com restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º).

Em relação à vítima Nelson, a denúncia imputou a prática de dois crimes: extorsão mediante sequestro (com desclassificação para a modalidade simples em alegações finais - art. 159, "caput", CP) e roubo (art. 157, §1º, II, §2º-A, I, CP).

Os fatos estão confirmados pelo detalhado depoimento da vítima Nelson, que narrou foi atraída por uma suposta venda de veículo e abordada por criminosos armados. Foi levado para um "cativeiro", passou inúmeras horas em poder dos criminosos, que lhe agrediam e ameaçavam constantemente, sempre exigindo dinheiro.

Utilizaram seu dedo para liberar o celular, acessaram aplicativo de banco e conseguiram fazer um empréstimo no valor de R\$27.800,00, cujo valor foi transferido para conta de Tainara de Souza e seria sacado pela ré Franciele, o que somente não ocorreu pois a agência bancária de Barrinha/SP não liberou o dinheiro após intervenção da polícia. Vide extrato bancário de fls. 243, cuja transação foi confirmada pela ré Franciele em Juízo. Os criminosos também fizeram que o réu solicitasse dinheiro a um amigo, resultando em uma transferência no valor de R\$10.000,00, dos quais R\$9.000,00 foram transferidos para conta de Luana Durigan e efetivamente sacados por Franciele, conforme extrato bancário de fls. 275. Os criminosos também levaram seu veículo, celular e correntes, objetos que foram encontrados na posse do réu Erick, segundo relato dos policiais ouvidos em Juízo, que decidiram abordá-lo na rua em razão de estar com a camiseta na cintura em situação suspeita.

Questão mais delicada no processo é a prova segura de participação dos réus na extorsão mediante sequestro e no roubo, pois a vítima não reconheceu qualquer dos réus quando ouvida em Juízo, afirmando apenas que tinha alguma dúvida quanto ao réu Vagner, a despeito de em solo policial ter reconhecido com certeza Erick.

Com relação a Vagner, o Ministério Público argumenta que o réu já estaria em Arujá a partir das 20h36m de 09/01/2020, conforme informações sobre a localização das ERBs de seu telefone (fls. 303/315). Contudo, diante da ausência de reconhecimento, esse é apenas um indício, mas não prova segura de que o réu Vagner efetivamente estava acompanhando o grupo no momento em que capturaram a vítima Nelson.

Isso porque a ERB (antena) utilizada pelo celular do réu Vagner é localizada na Rua La Paz, 84, relativamente distante o bairro "Copaço", onde foi realizada a abordagem, segundo a vítima Nelson. Em consulta realizada diretamente por este Magistrado, existiriam outras ERBs da operadora Vivo mais próximas. De outro lado,

o órgão acusador teria elementos para aprofundar a investigação, como por exemplo obtenção da identificação e quebra das "ERBs" dos números de telefone com os quais o réu Vagner se comunicou.

Nesse contexto, diante da falta de oitiva da vítima Filipe e da ausência de reconhecimento da vítima Nelson, embora não se descarte a participação de Vagner no crime, os elementos de prova não conferem certeza suficiente para a imposição de uma pena restritiva de direito em um processo penal democrático.

Diferente é a situação do réu Erick, que apesar de igualmente não ter sido reconhecido pela vítima Nelson em Juízo, foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos da vítima, circunstância que o vincula diretamente ao fato criminoso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Ademais, com Erick foi apreendida uma arma de fogo, ao passo que a vítima narrou que um dos indivíduos estava armado. Por cautela, ressalto que o fato Vagner ter sido preso no momento em que estava "junto" com Erick não é suficiente para impor sua responsabilidade penal, pois os policiais foram enfáticos ao dizer que os objetos da vítima e arma estavam na posse apenas de Erick. Durante a produção da prova oral não foram explorados elementos suficientes para que se pudesse estabelecer um vínculo subjetivo seguro entre Erick e Vagner, especialmente um vínculo ligado ao fato criminoso. Mesmo sendo pouco crível a versão de Vagner de que estaria voltando andando de Guarulhos, sem sentido oposto não há outra prova idônea ou indício relevante que o vincule ao fato criminoso, ônus probatório da acusação. Em suma, é possível que Vagner tenha participado dos crimes, mas não há certeza disso.

Com relação a Franciele, o Ministério Público em alegações finais requereu a absolvição para o crime de roubo, mas a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, na premissa de que Franciele havia se ajustado anteriormente ao grupo para fornecer contas necessárias à ocultação do dinheiro.

O argumento é coerente, pois em seu interrogatório Franciele confirmou que não era essa a primeira vez que forneceu uma conta para o grupo transferir dinheiro, o que sugere existência de ajuste prévio entre Franciele e os demais criminosos que planejaram e executaram a extorsão. Contudo, apenas de seu relato em solo policial e em Juízo não possível extrair, com certeza, que Franciele teria se colocado a disposição para fornecer a conta em toda e qualquer situação criminosa futura. Em especial, não existe prova segura do aspecto temporal, ou seja, se a adesão de Franciele ao crime foi anterior ou posterior, o que se traduz em dúvida sobre a autoria no crime de extorsão, sem prejuízo da adequação típica de sua conduta pelo auxílio prestado posteriormente, conforme será visto a seguir.

Logo, é o caso de absolvição de Franciele por ambos os crimes praticados contra a vítima Nelson, lembrando-se que a absolvição pelo crime de roubo também foi requerida pelo Ministério Público.

Quanto a tipicidade, nem sempre é fácil a distinção entre os crimes de roubo majorado pela restrição da liberdade (art. 157, §2º, V, CP), extorsão majorada pela restrição da liberdade (art. 158, §3º) e extorsão mediante sequestro (art. 159). Todos eles envolvem a restrição da liberdade da vítima, emprego de violência ou grave ameaça e finalidade específica de obter uma vantagem, em regra patrimonial, motivo pelo qual inclusive há na doutrina quem sustente se tratem de crimes da mesma espécie.

E os fatos narrados na denúncia configuram perfeito exemplo de como os limites da tipicidade entre tais crimes muitas vezes são turvos. Pequenos detalhes na instrução, uma palavra utilizada pela vítima que pode receber dupla interpretação, circunstâncias de fato diversas, podem fazer com a qualificação jurídica transite entre um tipo penal e outro.

Feita essa importante ressalva, não vislumbro que no caso concreto tenha ocorrido o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159), pois não há evidência de que os criminosos exigiram da vítima Nelson a vantagem econômica como pagamento de um resgate, ou seja, que a transferência do numerário em suas contas correntes era efetiva condição para sua liberdade. O que se passou foi uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade, esta necessária para que a vítima fornecesse os meios para que suas contas bancárias fossem acessadas de maneira digital e que solicitasse o dinheiro ao amigo.

Nesse último aspecto (solicitar dinheiro ao amigo) a tipificação é ainda mais delicada, pois a análise do depoimento da vítima Nelson não revela com clareza qual foi o sentido da conversa que teve com o amigo, se houve um pedido de resgate (o que configuraria a extorsão mediante sequestro) ou um pedido de dinheiro sem a menção de que isso era condição para liberdade (o que configuraria extorsão "comum